Adams. OPOSICIONES

PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (TREBEP) Y DEL PERSONAL LABORAL (IV CONVENIO COLECTIVO)

	FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ARTS. 48 Y 49 TREBEP)	PERSONAL LABORAL IV CONVENIO ÚNICO (ARTS. 45, 79 Y OTROS DEL IV CONVENIO)
Accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención con reposo	• Dentro del **primer grado de consanguinidad o afinidad**: ◦ **5 días** hábiles, en misma/distinta localidad • Dentro del **segundo grado de consanguinidad o afinidad**: ◦ **4 días** hábiles, en misma/distinta localidad	• Dentro del **primer grado de consanguinidad o afinidad**: ◦ **3 días** hábiles, cuando el suceso sea en la misma localidad ◦ **5 días** hábiles, cuando sea en distinta localidad • Dentro del **segundo grado de consanguinidad o afinidad**: ◦ **2 días** hábiles, cuando el suceso sea en la misma localidad ◦ **4 días** hábiles, cuando sea en distinta localidad
Fallecimiento	• Dentro del **primer grado de consanguinidad o afinidad**: ◦ **3 días** hábiles, cuando el suceso sea en la misma localidad ◦ **5 días** hábiles, cuando sea en distinta localidad • Dentro del **segundo grado de consanguinidad o afinidad**: ◦ **2 días** hábiles, cuando el suceso sea en la misma localidad ◦ **4 días** hábiles, cuando el suceso sea en disinta localidad	
Motivos médicos	Asistencia a consulta, prueba o tratamiento médico en centro público o privado → Se considera tiempo de trabajo efectivo siempre que: • **Durante el tiempo estrictamente necesario** dentro del horario de trabajo • Se justifique documentalmente su asistencia y la hora de la cita	
Exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto	• Para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por funcionarias embarazadas (El término incluye a las personas funcionarias trans gestantes) • En adopción, acogimiento o guarda del menor, para las preceptivas sesiones de información y preparación y realización de informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad → **Por el tiempo indispensable**	• Para someterse a técnicas de fecundación asistidas → **Por el tiempo necesario para su realización** (Previa justificación de la necesidad dentro del horario) • Trabajadoras para realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, dentro de la jornada de trabajo → **Por el tiempo indispensable**
Nacimiento de hijos prematuros o que deban **permanecer hospitalizados a continuación del parto**	• Funcionaria o Funcionario, derecho a ausentarse del trabajo → **Máximo 2 horas diarias** (Perciben retribuciones íntegras) • Funcionaria o Funcionario, derecho a reducir su jornada → **Máximo 2 horas** (Disminución proporcional de retribuciones)	Derecho a ausentarse del trabajo → **Máximo 2 horas diarias** (Perciben retribuciones íntegras)

PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (TREBEP) Y DEL PERSONAL LABORAL (IV CONVENIO COLECTIVO)

	FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ARTS. 48 Y 49 TREBEP)	PERSONAL LABORAL IV CONVENIO ÚNICO (ARTS. 45, 79 Y OTROS DEL IV CONVENIO)
Nacimiento, adopción, permiso del progenitor diferente a madre biológica (Conciliación vida personal, familiar y laboral)	• **Por nacimiento para la madre biológica por adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento tanto temporal como permanente y progenitor diferente de la madre biológica** → **19 semanas** • **Familias monoparentales** → **32 semanas** **Distribución y disfrute del permiso** • **Tramo Obligatorio:** Las primeras 6 semanas deben disfrutarse de forma ininterrumpida e inmediatamente posteriores al parto (o resolución judicial en adopciones), a jornada completa. • **Tramo Voluntario (Primer año)**: Un bloque de 11 semanas (o 22 en monoparentales) que se pueden distribuir por semanas completas, de forma acumulada o interrumpida, desde que acaban las 6 semanas obligatorias hasta que el hijo/a cumpla 12 meses. • **Tramo para Cuidado del Menor**: Un bloque de 2 semanas (o 4 en monoparentales) que se pueden disfrutar hasta que el hijo/a cumpla los 8 años. **Ampliaciones especiales:** • **Discapacidad del hijo/a**: **2 semanas más** para cada progenitor • **Parto o adopción múltiple**, a partir del segundo: **2 semanas más** para cada progenitor. discapacidad de hijo/a • **Parto prematuro y hospitalización**: si el neonato debe permanecer hospitalizado tras el parto, el permiso se amplía tantos días como dure la hospitalización, con un **máximo de 13 semanas adicionales** • **Trabajadoras en estado de gestación** → Podrán disfrutar de un permiso retribuido a partir del **primer día de la semana 37 del embarazo** y hasta la fecha del parto. En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el **primer día de la semana 35 de embarazo**, hasta la fecha de parto. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO con reserva de su puesto de trabajo y cómputo del período a efectos de antigüedad (art. 93 IV CC único personal AGE): Se estará a lo dispuesto en el artículo 49.a) b) y c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.	
Adopción internacional	Si fuera necesario el desplazamiento previo de los adoptantes al país de origen del adoptado → **Hasta 2 meses** Sólo perciben retribuciones básicas	Si fuera necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado → **Hasta 2 meses** Sólo perciben retribuciones básicas

PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (TREBEP) Y DEL PERSONAL LABORAL (IV CONVENIO COLECTIVO)

	FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ARTS. 48 Y 49 TREBEP)	PERSONAL LABORAL IV CONVENIO ÚNICO (ARTS. 45, 79 Y OTROS DEL IV CONVENIO)
Lactancia	Por lactancia de un hijo menor de 12 meses → **1 hora de ausencia del trabajo** Se podrá: • Dividir en dos fracciones • Sustituir por una reducción de la jornada normal en ½ hora al inicio **y** al final de la jornada, o en 1 hora al inicio **o** al final de la jornada • Derecho individual instransferible al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor, • Se pueden acumular las horas en un permiso retribuido que acumule jornadas completas → Esta modalidad se podrá disfrutar solo a partir de la finalización del permiso por nacimiento, adopción, guarda, acogimiento o del progenitor diferente de la madre biológica respectivo. • Se incrementará proporcionalmente en casos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples.	Por lactancia de un hijo menor de 12 meses se aplica
Permiso parental	• Para el cuidado de hijo o menor acogido, hasta que cumpla 8 años: Hasta 8 semanas (continuas o discontinuas) • NO es retribuido y constituye un derecho individual.	
Cuidado de hijos por enfermedad grave, larga duración	• **Circunstancias requeridas**: ◦ Cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, ◦ Que implique un ingreso hospitalario de larga duración, y ◦ Que requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente • **Límite temporal** → Hasta que el menor cumpla **18 años.** • Existencia de limitaciones en el caso de que **ambos progenitores** puedan beneficiarse. **Reducción de la jornada en, al menos, la ½ de la duración de la jornada** Perciben retribuciones íntegras	

PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (TREBEP) Y DEL PERSONAL LABORAL (IV CONVENIO COLECTIVO)

	FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ARTS. 48 Y 49 TREBEP)	PERSONAL LABORAL IV CONVENIO ÚNICO (ARTS. 45, 79 Y OTROS DEL IV CONVENIO)
Guarda legal **Ciudado directo de un familiar**	• **Guarda legal** → Cuando el funcionario tenga el cuidado directo de un > 12 años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de na persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida • **Cuidado directo de familiar** → hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por si mismo **y** que no desempeñe actividad retribuida → **Reduccíón de la jornada de trabajo** Disminución proporcional de retribuciones	Personal que tenga a cargo hijos o hijas con discapacidad física, psiquíca o sensorial → **2 horas de flexibilidad horaria diaria** A fin de conciliar los horarios de los centros de educación especial y otros centros donde el hijo/a discapacitado reciba atención, con los horarios del puesto de trabajo → **Ausencia por el tiempo indispensable** Para asistir a reuniones de coordinación de su centro de educación especial, donde reciba tratamiento o para acompañarle si ha de recibir apoyo adicional en el ámbio sanitario
Cuidado familiar del Primer grado por enfermedad muy grave	**Reducción de hasta un 50% de la jornada laboral** Carácter retribuido • Límite temporal → **Máximo 1 mes** • Si hay más de un titular del derecho, el tiempo de disfrute se podrá prorratear entre ellos con límite temporal máximo	
Matrimonio	**15 días**	**15 días naturales**
Violencia de género	• **Faltas de asistencia** → se consideran justificadas por el tiempo y condiciones determinadas los servicios sociales de atención o de salud • **Reducción de jornada** (con disminución proporcional de la retribución) / **Reordenación del tiempo de trabajo** (adaptación del horario, aplicación de horario flexible u otras firmas de ordenación del tiempo de trabajo). Si reducción de tiempo ≤ ⅓ jornada → Retribuciones íntegras	

PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (TREBEP) Y DEL PERSONAL LABORAL (IV CONVENIO COLECTIVO)

	FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ARTS. 48 Y 49 TREBEP)	PERSONAL LABORAL IV CONVENIO ÚNICO (ARTS. 45, 79 Y OTROS DEL IV CONVENIO)
Exámenes	Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud → **Durante los días de su celebración**	• Para concurrir a exámenes finales, pruebas selectivas en la Administración y demás pruebas defintivias de aptitud y evaluación para la obtención de un título académico o profesional reconocido → **Durante el tiempo necesario para su celebración y desplazamiento** → Permiso retribuido • Asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional celebrados fuera del ámbito de la AGE y cuando su contenido esté relacionado con el puesto de trabajo o la correspondiente carrera profesional-administrativa (previa autorización del superior) → **Límite máximo de 40 horas al año** → Permiso retribuido (SB + Antigüedad + CP Unificación + CP Antigüedad) • Asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional no directamente relacionados con la función pública (solo cuando la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan) → **Duración máxima de 3 meses** → Permiso NO retribuido No se pueden acumular a otros permisos o licencias
Cambio de domicilio	• Sin cambio de residencia → **1 día**	• Dentro de la misma localidad → **1 día** • En distinta localidad → **2 días**
Víctimas de terrorismo	• **Reducción de la jornada** → Disminuación proporcional de retribuciones • **Reordenación del tiempo de trabajo** → Mediante adaptación horario, horario flexible...	

PERMISOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS (TREBEP) Y DEL PERSONAL LABORAL (IV CONVENIO COLECTIVO)

	FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ARTS. 48 Y 49 TREBEP)	PERSONAL LABORAL IV CONVENIO ÚNICO (ARTS. 45, 79 Y OTROS DEL IV CONVENIO)
Funciones sindicales	En los términos que se determine	**Se considerará como trabajo efectivo**: • el prestado dentro del horario establecido por el órgano competente • el que corresponde por los permisos retribuidos previsots en la normativa vigentes, • los créditos de horas retribuidos para funciones sindicales (art. 64.2 del IV CC Único)
Deber inexcusable de carácter público	**Por el tiempo indispensable para su cumplimiento** por deberes de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral	**Por el tiempo indispensable para su cumplimiento** por deberes de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral que no dé lugar a retribucion/indemnización alguna. A tener en cuenta: • La exigencia se habrá de acreditar documentalmente • Si es un deber personal, no se podrá superar 1/5 parte de las horas en cómputo trimestral • Si por el cumplimiento se percibe retribución/indemnización, se descontará el importe de sus retribuciones.
Asuntos Propios (Moscosos)	**6 días al año**	**Hasta 6 días al año** previa autorización de la correspondiente unidad de personal y respetando siempre las necesidades del servicio debidamente motivadas. Si no se puede disfrutar de estos días antes de finalizar el mes de dicemre, se disfrutará antes del 31 del mes de enero siguiente **+ 2 días adicionales al año** desde el día siguiente al del cumplimiento del 6º trienio **+ 1 día adicional al año** por cada trienio cumplido a partir del 8º